

Etik ve İlişkili Kavramlar

Değer ve Değerler

Kuçuradi, değeri “kişiyi kişi yapan özellikleri ve bu özellikleri nedeniyle diğer kişilerden ayıran taşıdığı olanaklar, yaşantılar ve gerçekleştirdikleridir; değer, insanın seven, saygılı, dürüst, vb. bir kişi ya da tersi özelliklere sahip bir kişi olmasıdır” şeklinde tanımlamıştır. Değerler olanı değil, olması gerekeni ifade ederler.

Değerler;

1. hazcı değerler (olumlu: haz, olumsuz: acı),
2. bilgi değerleri (olumlu: doğru, olumsuz: yanlış),
3. ahlaksal değerler (olumlu: iyi, olumsuz: kötü),
4. estetik değerler (olumlu: güzel, olumsuz: çirkin),
5. dinsel değerler (olumlu: sevap, olumsuz: günah)

olarak sınıflandırılmaktadır.

Kişisel ve profesyonel değerler vardır. Kişisel değerler kişinin davranışları ile ilgilidir. Bu davranışlar iyi/kötü ve doğru/yanlış olarak nitelendirilebilir. Profesyonel değerler; kişisel değerlerin yansıması ile oluşmakta ve mesleki etik değerlerden köken almaktadır.

Felsefe

Felsefe en genel anlamında “bilgi sevgisi” demektir. Felsefe, insanın evrenle ilişkisini kavramsal olarak açıklayan sistematik, bilimsel bilgidir. Felsefe farklı alt dalların bünyesinde ulaşacağı bilgiyi kritik etmektedir. Bunlar ontoloji, epistemoloji, mantık, değerler felsefesi (etik ve estetik) olarak sınıflandırılmaktadır. Ontoloji, evrenin ve insanın varoluşuna ilişkin sorulara yanıt arama çabası olarak tanımlanmaktadır. İnsanın bilgiye ilişkin sorularına epistemoloji altında yanıt aranmaktadır. Değerlere ilişkin sorular iki farklı alanda sorulabilir. Bunlardan estetik, “güzelin ve çirkinin ne olduğu, neden olduğu” sorularına yanıt arar. Diğer bir değer alanı ise etik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ahlak

Ahlak, insanların karar verme süreci ve eylemlerinin değersel boyutudur. Ahlak “belli bir toplumun belli bir dönemde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilimdir.

Etik

Bir kavram, konu ve disiplin olarak etik, uygulamalı felsefenin alt dalıdır ve değerler felsefesini içerisinde yer almaktadır. “Etik “iyi nedir?”, “insan için iyi olan nedir?” soruları ile ifade edilen değerlere ilişkin sorunlar ile “ne yapmalıyız?”, “nasıl yaşamalıyız?” gibi sorularla ifade edilen eyleme ilişkin sorunları ele alan felsefenin bir alt dalıdır ve “törebilim” ya da “ahlak felsefesi” olarak da adlandırılır. Diğer bir deyişle iyiyle kötünün ayrılabilmesi için ölçü koyan bilimdir.

Erdem

Dürüstlük, adalet, saygı, bilgelik, cesaret, sevgi, güven gibi övülen kişi niteliklerinin genel adıdır.

Hukuk

Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Etik ile Ahlak Arasındaki Farklılıklar

Ahlak ve etik, değerlerden köken alır. Toplumun benimsediği değer normları olan ahlak, değerler arasında bir hiyerarşi belirler. Neyin değer olduğunu belirlemeye çalışan etik ise değerler arasında bir hiyerarşi kurmaz; ahlaki değerleri bilimsel olarak inceler ve onların gerçekten ahlaki değer olup olmadıklarını anlamaya çalışır.

Etik birincil olarak bilmekle ilgili iken, ahlak yapmakla ilgilidir. Ahlak kuralları toplumsal, etik ilkeler ise evrenseldir. Etik ahlaki kapsar ve inceler. Ahlaki kurallar öznel, etik ilkeler nesneldir. Ahlaki kurallar zamana ve yere göre değişebilir. Ahlakta kişisel davranış kuralları ön plandadır. Ahlaki kurallar öznel, etik ilkeler ise nesnel ve rasyonedir. Etik ahlaka göre daha geniş kapsamlıdır.

Etik, Ahlak ve Hukuk Arasındaki İlişki

Ahlak ile hukuk arasındaki ortaklıklar arasında her ikisinin de insanların birbiri ile yaşamlarındaki zorunluluğun bir sonucu olarak oluşan toplumsal yaşam içerisinde var olmaları sayılabilir. Her ikisi de kurallar bütünü olarak değerlendirilmektedir. Her ikisi de dayandıkları ilkeler bakımından normatiftir. Bir diğer ortak yön ise her ikisi de tarihsel süreç içerisinde değişebilirlik özelliğine sahiptir.

Ahlak ve hukuk arasındaki temel ayrım ise ahlak kuralları, toplumu oluşturan bireylerin ortak yaşayışlarında benimsedikleri örf, âdet, gelenek, görenek vb. yoluyla oluşmuş, bununla beraber bireysel irade, seçim ve tercih yoluyla da ortaya konulmuş kurallardır. Ahlak kuralları, toplu yaşamda uyulması zorunlu olan kurallardır. Bu kurallara uyulmadığında ayıplama, kınama, gruptan dışlanma gibi tepkilerle karşılaşılabilir. Buna karşın hukuk kuralları kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini genel olarak düzenler ve kurallara aykırı davranışların devlet tarafından somut ve maddi yaptırımları vardır.

Toplumda var olan etik değerler zaman içerisinde hukuki kurallar hâline gelebilir. Her ikisinde de kaynak toplumun kendi değerleridir. Etik ilkeler hukuk kuralları değerlendirilmesinde yol göstermektedir.

Etik sıklıkla yasalardan daha yüksek davranış standartları belirler. Yasalar yani hukuk kuralları ülkeden ülkeye önemli derecede değişiklik gösterebilirken, etik tüm ülkeler için geçerli tüm değerlere kaynaklık eder. Hukuk kuralları yazılı kurallardır ve kişileri “zorunlu” kılar. Etik ilkeler ise yazılı olmayan normlardır ve “gereklilik” bağlamında şekil alır. Hukuk kuralları bazı durumlarda yürürlükten kalkar ve uygulanmaz, ancak etik ilkeler zamanla değişikliğe uğramaz. Hukuk kurallarında kişinin dışa yansıyan davranışları esas alınırken etik ilkelerde kişinin hem içsel hem de dış dünyaya yansıyan davranışları esas alınmaktadır.



GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 1: Etik ve Meslek Etiği

Etik Kuram, Etik İlke, Etik Kod ve Etik Değerlendirme

Etik Kuram

Etik kuram, etik olguyu ya da etik sorunu ele almada bir hareket noktası sağlayan, etik olgu ya da sorunları aydınlatmada nereye ya da nerelere, hangi temel kabul ya da ilkelere bakılacağına dile getiren bilgi kümeleri ya da bilgiye dayalı görüşlerdir. Etik kuramların işlevleri arasında etik karar vermeye dayanak oluşturmak, etik kodlar oluşturulmasına yol göstermek, etik değerlendirme yapmayı olanaklı hâle getirmek, insan davranışlarına yönelik iyi-kötü tanımı yapmak yer almaktadır.

Etik İlke

Etik ilke, “insan eylemlerinin iyi olmasında veya iyiye evrilmesinde ölçüt niteliği taşıyan ve bu bağlamda yol gösterici bir unsur hâlini alan öneriler” olarak tanımlanmaktadır. Etik ilkeler; evrensel, varsayımsal olarak bağlayıcıdır, insan eylemlerinin nasıl iyi olacağını belirlemektedir ve çok genel ve dayatıcı olmayan biçimde ortaya konulmuştur.

Etik Kod

Etik öğelerin yazılı olarak bir araya getirilmesiyle etik kodlar ortaya çıkmaktadır. Etik kod “meslek ahlakının meslek üyelerinin uygulamalarına ve davranışlarına yön vermek üzere somutlaştırılması ve kurallar kümesi biçiminde düzenlenmesi” olarak tanımlanabilmektedir.

Etik Değerlendirme

Etik değerlendirme, bir durumun etik boyutunu ele almayı, özellikle de bu boyutun sorun veya sorun potansiyeli barındırma durumunu irdelemeyi kapsayan süreç olarak tanımlanmaktadır.

Ahlaki muhakeme, etik sorunun çözümlenmesi için ortaya konan olası seçenekler arasından ahlaki olarak en uygun olanın belirlenmesidir.

Etik duyarlılık, bireyin etik açıdan gereksinimlerinin belirlenebilmesi için, bireyin sözel ya da sözel olmayan ifade ve davranışlarının fark edilebilmesi ve yorumlanması olarak ifade edilmektedir.

Etik karar verme, “birbiriyle çelişen seçeneklerin olduğu durumda ahlaki açıdan en doğru eyleme karar verilmesi gereken süreçtir”.

Etik karar verme basamakları:

- Problemi (sorunu) tanımlama
- Etik yönden inceleme/değerlendirme
- Seçenekleri belirleme
- Sonuçları inceleme
- Eyleme karar verme
- Sonuçları değerlendirme

Etik Sorunlar

Etik sorun, “ahlaki açıdan yargıda bulunmayı ve sorunlar karşısında seçim yapmayı gerektiren, mutlak doğru ya da

yanlış olarak tanımlanabilecek kadar basit ve kesin çözümleri olmayan, karmaşık sorunlardır”.

Etik sorunların özellikleri;

- Seçimlerin mutlak doğru ya da yanlış olmaması,
- Seçimlerin istenmedik sonuçlara yol açabilmesi,
- Seçimlerin insan ve toplum ilişkileri üzerine dolaylı etkilerinin olması,
- Herhangi bir sorunun çözümünde istenmedik seçimlerin söz konusu olması,
- Sorunun bilinmesine rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı çözüm yolunun seçilememesi

olarak sıralanabilir.

Etik Sorun Türleri

Etik sorunlar:

- etik ihlal,
- ahlaki belirsizlik,
- ahlaki öfke,
- ahlaki sıkıntı,
- etik ikilem,
- vicdani ret

olarak sınıflandırılabilir.

Etik Sorunların Çözümü

Etik sorunların çözümü için yollar akılcı ve akılcı- olmayan olarak iki grup altında tartışılabilir. Akılcı olmayan yaklaşımlardan biri boyun eğmedir. Bazı otoriter yapılarda çalışanlar için yaygın bir ahlaki karar verme yaklaşımıdır. Kişinin aynı fikirde olup olmaması önemli değildir. Sorunlara yaklaşımda ahlaki davranış biçimi, otorite sahibinin emir ve kurallarına uymaktır. Bir diğer akılcı olmayan yaklaşım öykünmedir. Ahlaklılık örnek alınan kişiyi izlemektir. Öğrenmenin yolu gözlemlemek ve örnek alınan kişinin değerlerini içselleştirmektir. Diğer bir yaklaşım ise duygu veya isteklerin olduğu, ahlaki karar verme için öznel olan yaklaşımdır. Doğru olan eylem kişinin doğru olduğunu duyumsadığı ya da isteğini tatmin eden, yanlış olan ise kişinin yanlış olduğunu duyumsadığı ya da isteklerini karşılayamayan durumlardır. Ahlaklılığın ölçütü her birey için farklıdır ve bireyden bireye hatta aynı birey için zamanla değişebilir. Sezgi, akılcı olmayan yaklaşımlardan bir diğeridir. Doğru eylemin ne olduğuna ilişkin ani olarak ortaya çıkan bir algıdır. Son olarak alışkanlık çok etkili akılcı olmayan bir ahlaki karar verme yöntemidir.

Etik sorun çözümünde başvurulması gereken yöntemler temelde akılcı yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar aslında etik kuramlar çerçevesinde değerlendirilebilirler. Bunlar arasında erdem etiği, ödev etiği (deontolojik etik), sonuçsalcılık ve ilkelilik sıralanabilir. Erdem etiği karar vermekten çok davranışına yansıdığı biçiminde karar veren karakteri ön plandadır. Ödev etiği, ödev duygusunun ön planda olduğu bir yaklaşımdır. Kişiyi eyleme yönelten, iyi istenç ve yükümlülüklerdir. İlkelilikte ahlaki kararlar alabilmek için etik ilkeler kullanılır.





GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 1: Etik ve Meslek Etiği

Sonuçsalcılıkta, doğru eylem en iyi sonucu üreten eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. En sık başvurulan biçimi yararcılıktır.

Meslek ve Meslek Etiği Kavramı

Meslek üyelerinin bazı yükümlülükleri bulunmaktadır: mesleki yetenek, mesleki yetkinlik, meslek onuru en önemli yükümlülükler arasında yer almaktadır. Meslek etiği, “belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin faaliyetlerini sürdürürken ahlaki ve mesleki ilkelere göre hareket etme disiplini” olarak tanımlanabilir. Meslek etiği, kişisel davranışlara ve çıkarlara bir sınır çizer. Böylelikle iş ve meslek hayatındaki tüm ilişkiler belirli bir etik anlayış çerçevesinde yürütülür.

Meslek etiklerinin ödevi, sadece iyi olanın ne olduğunu betimlemek ve çözümlmek değildir. Bir meslek etiği aynı zamanda iyi eyleme güdüsünü ortaya çıkarmak ister. Meslek etiği, bilim ve teknolojinin açık bıraktığı güdüleme boşluğunu kapatmaya çalışır.

Meslek Etiğinin Önemi

Meslek etiği, bir mesleğe mensup bireyin hem kendini hem de mesleğini korumak, geliştirmek ve değerli kılmak adına oluşturulmuştur. Meslek etiği kodları ulusal düzeyde de bazı resmi yazılı belgelerle ortaya koyulabilmektedir.

Temel meslek etiği ilkeleri; doğruluk ve dürüstlük, yasallık, yeterlik ve yetkinlik, güvenilirlik ve mesleğe bağlılık olarak ele alınabilir.

